

1517524-62.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212176/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 26563896 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2212176 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON DA SILVA JESUS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1517524-62.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517524-62.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212176/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 26563896 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2212176 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON DA SILVA JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

EMERSON DA SILVA JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 04 de agosto de 2022, por volta das 06h, nas proximidades da Rua Rosario Scamardi, altura do numeral 535, Capão Redondo, nesta cidade e comarca de São Paulo, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente no aparelho de som

do veículo GM/Celta, placas AMD-1663, avaliado em R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencente ao ofendido Wellington Targino dos Santos, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra a denúncia que “nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o indiciado avistou o automóvel GM/Celta, placas AMD-1663, estacionado na via pública e deliberou pela prática de furto. Assim sendo, EMERSON se aproximou do veículo em questão e, com uma chave de fenda, começou a forçar a porta do passageiro do carro, visando romper tal obstáculo para possibilitar a posterior subtração do aparelho de som do automóvel. Ocorreu que, Policiais Militares em patrulhamento de rotina pelas imediações dos fatos, avistaram o indiciado com uma chave de fenda forçando a abertura da porta do carro e realizaram a sua abordagem. Os milicianos constataram a presença de danos na porta do carro. Em solo policial, o indiciado confessou a prática delitativa. Disse que tentava subtrair o aparelho de som do carro. Afirmou ser usuário de crack, de modo que venderia tal bem para a aquisição de entorpecentes (fl. 09). O crime de furto apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, tendo em vista a pronta e efetiva ação dos Policiais Militares, que presenciaram o crime e abordaram o indiciado, impedindo a efetiva subtração.” (fls. 74/75).

O réu foi preso em flagrante (fl. 1) e teve a sua prisão convertida em preventiva às fls. 56/58.

A denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2022 (fls. 76/78).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação nesta data.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Lucas de Araújo Pereira e Leandro Alves de Lima, sendo, ao final, o réu interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, diante das circunstâncias pessoais favoráveis do réu, a compensação – na segunda fase da dosimetria – entre a confissão espontânea e eventual reincidência, na terceira fase a redução no patamar máximo pela tentativa, a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, levando-se em consideração também o tempo de prisão cautelar já cumprido pelo réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada ao acusado a conduta típica prevista no artigo 155, §4º, inciso I, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa foi demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 2/5, do auto de avaliação de fl. 16, do auto de exibição e apreensão de fl. 17, do laudo pericial de fls. 79/81 e da prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha Lucas de Araújo Pereira, policial militar, afirmou que estavam se deslocando para a companhia, quando viram o réu forçando a porta do carro. Ele esboçou surpresa quando viu os policiais. Era umas 5h30min da manhã. Ele não falou o que pretendia fazer. Ele tinha uma mochila com bastantes instrumentos, tinha chave de fenda e forçava a porta com os pés e com as mãos. Ele danificou a porta do carro. Fizeram contato com a vítima que estava na residência. O réu não chegou a levar nada.

A testemunha Leandro Alves de Lima, policial militar, afirmou que em torno de 5h30min e 6h da manhã, estavam em patrulhamento e, ao entrar na via, avistaram o indivíduo tentando subtrair o aparelho de som do carro. O réu conseguiu danificar a porta do carro. O réu tentou reagir. Em breve entrevista, o réu informou que queria furtar o aparelho de som. Ele estava com diversas ferramentas na bolsa. Quando o flagraram, ele estava utilizando as mãos para tentar forçar a porta, que ficou danificada. A chave de fenda estava próxima a ele. Provavelmente ele tenha iniciado a conduta com ela.

O réu Emerson da Silva Jesus, em seu interrogatório, confessou a prática do delito. Disse que usava drogas na época e iria furtar o aparelho de som para comprar crack. Não conseguiu abrir a porta do carro porque a polícia chegou. Forçava a porta com

as mãos. A chave de fenda estava na mochila. Entortou um pouco a porta. Esta foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Veja-se que a confissão do réu encontra total respaldo no conjunto probatório produzido nos autos.

Os policiais militares ouvidos confirmaram terem visto o réu forçando a porta do veículo, tendo ele admitido que faria a subtração do aparelho de som. Sobre os depoimentos dos policiais, frise-se que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (HC 73.518-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). A porta do veículo acabou ficando danificada em razão da conduta do réu, conforme prova oral uníssona nesse sentido, o que caracteriza a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Por fim, o crime foi praticado na modalidade tentada, uma vez que o réu não chegou a subtrair o aparelho de som do automóvel como pretendia. Desse modo, havendo prova nos autos suficiente a comprovar a autoria do réu e a materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu pelo crime de furto qualificado tentado é medida que se impõe. Passo a lhe dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (proc. 0008231-12.2013.8.26.0050, 13ª Vara Criminal, cf. certidão de fls. 22/31). Desse modo, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, está presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, pois o réu admitiu perante a Autoridade Policial e em juízo a prática do furto, de forma plena. Presente, também, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, visto que o réu possui reincidência múltipla específica (autos n.º 0011147-05.2016.8.26.0635, 31ª Vara Criminal, n.º 0028412-92.2017.8.26.0050, 23ª Vara Criminal, n.º 0077496-96.2016.8.26.0050, 13ª Vara Criminal, n.º 0086874-08.2018.8.26.0050, 14ª Vara Criminal e n.º 1504895-27.2020.8.26.0228, 15ª Vara Criminal, cf. certidão de fls. 22/31). Desse modo, compenso parcialmente a atenuante com a agravante indicada e elevo a pena em 1/3 nesta fase, fixando-a em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena a se considerar. Incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, uma vez que o crime foi tentado e não consumado. Assim, e considerando o iter criminis percorrido pelo réu, que estava forçando a porta do veículo no momento em que foi flagrado pelos policiais, sem ter acessado o aparelho de som apesar de já ter danificado a porta, diminuo a pena na metade nesta fase, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 6 (seis) dias-multa.

Por não haver informações nos autos quanto à situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, ante a quantidade de pena aplicada e a reincidência do acusado.

Ausentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do Código Penal, ante a múltipla reincidência específica do réu.

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR o réu EMERSON DA SILVA JESUS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de

reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 6 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Tendo em vista o tempo de prisão cautelar já cumprido pelo réu e o fato de estar preso apenas por este processo, nos termos do artigo 112, inciso II, da LEP, faz ele jus à continuidade do cumprimento da pena em regime ABERTO.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu, com urgência, o qual poderá apelar da sentença em liberdade.

Condeno-o, finalmente, ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, esta em valor equivalente a 100 UFESP, nos termos do artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, todavia, fica dispensado do pagamento da verba de sucumbência, pois lhe concedo os benefícios da justiça gratuita neste ato.

Após o trânsito em julgado, expeça-se carta de guia definitiva, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA